

Vistos etc.

GUÍMEL MEDEIROS ALMEIDA ajuizou a presente AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE, com pedido de tutela provisória de urgência, em face de CORA CARREIRA RODRIGUES CRUZ, aduzindo, em síntese, que adquiriu, por meio de concorrência pública promovida pela Caixa Econômica Federal, o imóvel situado no Condomínio Natália Lins, Bloco A4, apartamento 401, nesta cidade de Belém, tendo efetuado o devido registro no Cartório de Registro de Imóveis, conforme certidão acostada aos autos.

Aduz que, não obstante a aquisição formal do bem, a requerida permanece indevidamente na posse do imóvel, de forma injusta e precária, sem qualquer amparo jurídico, obstando, assim, o exercício regular do direito de propriedade pelo autor.

Requeru, portanto, a concessão de tutela provisória de urgência para imissão liminar na posse e, ao final, a procedência da ação, com a confirmação da imissão definitiva na posse, além das cominações de estilo.

Em decisão de id 9179589 não foi deferida a tutela de urgência.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, no evento 10865838, suscitando, em preliminar, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com seu cônjuge e alegando, ainda, incompetência absoluta da Justiça Estadual, em razão da existência de demanda anulatória em trâmite na Justiça Federal. No mérito, defendeu a nulidade da execução extrajudicial promovida pela Caixa Econômica Federal, sob o argumento de que não teria sido regularmente notificada para purgar a mora, circunstância que, segundo alega, comprometeria a higidez do título aquisitivo do autor.

O autor apresentou réplica, rebatendo os argumentos da defesa e reiterando integralmente os pedidos iniciais.

Em decisão saneadora foram analisadas e julgadas as preliminares, deferindo a gratuidade à requerida, afastada a conexão, afastada a incompetência deste Juízo e acolhido o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessários com chamamento à lide do esposo do requerida JORGE NAZARENO CRUZ, o qual citado, ficou-se inerte.

Em decisão de evento 116544709 foi decretada a revelia de Jorge, sem imposição dos efeitos e anunciado o julgamento antecipado da lide.

Vieram-me os autos conclusos.

Restou incontroverso nos autos que o autor adquiriu, mediante procedimento de concorrência pública regularmente promovido pela Caixa Econômica Federal, o imóvel objeto da presente lide, conforme demonstra a certidão de matrícula imobiliária, documento dotado de fé pública e eficácia erga omnes, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil.

O direito do proprietário de reivindicar o imóvel de quem injustamente o possua ou detenha encontra amparo no artigo 1.228 do Código Civil, que assim dispõe: "*O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.*"

Por sua vez, a posse exercida pela requerida é manifestamente precária, uma vez que decorre de inadimplemento contratual que ensejou a retomada do imóvel pelo credor fiduciário e, posteriormente, sua alienação em concorrência pública, não mais havendo qualquer vínculo jurídico que legitime sua permanência no bem.

Ressalte-se que eventuais discussões acerca da regularidade dos atos administrativos e da execução extrajudicial promovida pela Caixa devem ser deduzidas e decididas no âmbito da ação própria em trâmite na Justiça Federal, não podendo obstar ou paralisar o exercício regular do direito de propriedade por parte do autor, cuja titularidade dominial encontra-se formalmente constituída e registralmente perfeita.

Verifica-se, pois, que se encontram plenamente satisfeitos os requisitos legais para o

acolhimento da pretensão autoral.

Ante o exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por GUÍMEL MEDEIROS ALMEIDA, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a imissão do autor na posse do imóvel localizado no Condomínio Natália Lins, Bloco A4, apartamento 401, Bairro Mangueirão, Belém/PA, atualmente ocupado pela requerida Cora Carreira Rodrigues Cruz ou por quem quer que suas vezes fizer, expedindo-se, para tanto, o competente mandado de imissão na posse, concedendo o prazo de 15 (quinze) dia para desocupação voluntária, decorrido será expedido mandado de imissão compulsória, com as prerrogativas de uso de força policial e arrombamento, se necessário;

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, suspensa a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e cumpra-se com a baixa e arquivamento dos autos, salvo se houver interesse na execução de sentença.

Belém, assinado digitalmente